

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1340/2534

นาย ปกิตย์ กิจไช ยา กับพวก
นางสาว รพีพรรณ กิจไช ยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 29, มาตรา 1627

โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่รับรองแล้วของ ส. เป็นผู้สืบสันดานของ ส. มีสิทธิรับมรดกของส. กรณีต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา 1627 ซึ่งบัญญัติให้ถือว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ โจทก์ทั้งสองยอมมีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้ ส. ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ ตามมาตรา 29 ได้ และโดยนัยเดียวกัน แม้จำเลยเป็นผู้อนุบาลของ ส. ตามคำสั่งศาลอยู่แล้วก็ตาม ถ้า มีเหตุอันสมควร โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้อนุบาลและตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลต่อไปได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้อนุบาลและตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลแทนจำเลย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายสมศักดิ์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า งดสืบพยานโจทก์และจำเลย
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ทั้งคำสั่งที่ให้งดสืบพยานและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้
อนุบาลของนายสมศักดิ์ กิจไชยา และให้ตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลต่อไป โดย
โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่รับรองแล้วของนายสม
ศักดิ์เป็นผู้สืบสันดานของนายสมศักดิ์ มีสิทธิรับมรดกของนายสมศักดิ์ ซึ่งถ้าข้อเท็จ
จริงเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้งสอง กรณีก็ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1627 ซึ่งบัญญัติให้ถือว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว
เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ โจทก์ทั้งสองย่อมมีอำนาจ
ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความ
สามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 ได้และโดยนัยเดียวกัน
แม้จำเลยเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ตามคำสั่งศาลอยู่แล้วก็ตาม ถ้ามีเหตุอัน
สมควร โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยจาก
การเป็นผู้อนุบาลและตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลต่อไปได้ โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจ
ฟ้องคดีนี้..."

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ